23_9412731

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,
сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об отмене обеспечительных мер

г. Уфа Дело № А07-16392/2024
22 сентября 2026

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой Л.В. рассмотрел заявление Рамазанова Фаниса Гатиновича об отмене обеспечительных мер

Рамазанов Фанис Гатинович обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Старовой Розе Николаевне о признании недействительным договора купли-продажи доли в размере 45 % в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Комплексное освоение», заключенного 08.04.2019 между Рамазановым Ф.Г. и Старовой Р.Н., применении последствий недействительности сделки в виде обязания ответчика возвратить истцу 45 % доли в названном обществе (с учетом уточнения требований, принятых в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество «Комплексное освоение».

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18.07.2025 исковые требования удовлетворены: признан недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 08.04.2019, применены последствия недействительности сделки в виде обязания Старовой Р.Н. осуществить возврат 45 % доли в обществе Рамазанову Ф.Г.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.12.2025 решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований Рамазанова Ф.Г. отказано.

Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 02.04.2026 постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от

09.12.2025 по делу № А07-16392/2024 Арбитражного суда Республики Башкортостан оставить без изменения, кассационную жалобу Рамазанова Фаниса Гатиновича – без удовлетворения.

ООО «Комплексное освоение» и Старова Р.Н. обратились с заявлениями о взыскании с Рамазанова Ф.Г. судебных расходов.

Определением суда от 25.08.2026 (резолютивная часть определения оглашена 10.08.2026) с Рамазанова Ф.Г. в пользу ООО «Комплексное освоение» в возмещение судебных расходов взыскано 444 845 руб., в пользу Старовой Р.Н. - 2 577 450 руб. 74 коп.

По заявлениям Старовой Р.Н. и ООО «Комплексное освоение» в целях обеспечения исполнения судебного акта о взыскании судебных расходов определениями суда от 20.08.2026 и от 01.09.2026 приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах и имущество в банковских ячейках в кредитных организациях, а также на денежные средства, которые в будущем будут поступать на счета и вклады Рамазанова Фаниса Гатиновича в пределах взысканных сумм судебных расходов.

21.09.2026 на рассмотрение арбитражного суда поступило заявление Рамазанова Ф.Г. об отмене обеспечительных мер.

Изучив материалы дела, суд полагает заявление об отмене мер по обеспечению иска подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 100 АПК РФ правила об обеспечении иска, предусмотренные настоящей главой, применяются при обеспечении исполнения судебных актов.

В соответствии с частью 1 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя.

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю (часть 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно частям 1, 4 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение арбитражного суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных актов арбитражного суда. В случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.

В случае, если при исполнении определения арбитражного суда об обеспечении иска путем наложения ареста на денежные средства или иное

имущество, принадлежащие ответчику, ответчик предоставил встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере требований истца либо предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму, он вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело, с ходатайством об отмене обеспечительных мер, которое рассматривается в соответствии со статьей 93 настоящего Кодекса (часть 3 статьи 96 АПК РФ).

В силу статьи 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим дело.

Согласно ч. 3 ст. 97 АПК РФ в случае представления ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня представления указанного документа.

Как разъяснено в пунктах 33, 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.06.2023 № 15 «О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты» (далее - постановление Пленума № 15), обеспечительные меры могут быть отменены судом по собственной инициативе либо по заявлению лиц, участвующих в деле (часть 5 статьи 3 АПК РФ). Суд вправе отменить обеспечительные меры, в том числе, если после принятия таких мер появились обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости их сохранения, если принятые меры стали несоразмерны заявленному требованию, нарушают права лиц, участвующих в деле, истребуемая денежная сумма внесена на лицевой (депозитный) счет суда или управления Судебного департамента в субъекте Российской Федерации, органа, осуществляющего организационное обеспечение деятельности мировых судей (часть 2 статьи 94 АПК РФ).

Содержащееся в части 3 статьи 144 ГПК РФ, части 4 статьи 96 АПК РФ, части 3 статьи 89 КАС РФ указание на то, что обеспечительные меры действуют до фактического исполнения судебного акта, не препятствует их отмене, если в том числе по результатам рассмотрения заявления лица об отмене обеспечительных мер суд пришел к выводу об отсутствии оснований для их дальнейшего применения.

Арбитражные суды при принятии обеспечительных мер должны учитывать разумность и обоснованность требования заявителя о применении обеспечительных мер; обеспечение баланса интересов заинтересованных сторон; предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер публичных интересов, интересов третьих лиц. Суды, отказывая в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер, поданного заинтересованным лицом в соответствии со статьей 97 АПК РФ, и сохраняя

действие обеспечительных мер на будущее время, также должны руководствоваться приведенными положениями Постановления № 15 и обосновать необходимость их существования.

Вместе с тем исходя из целей принятия и сущности обеспечительных мер принятые меры подлежат отмене в случаях, когда основания, послужившие причиной их принятия, отпали.

В силу части 2 статьи 94 АПК РФ встречное обеспечение может быть предоставлено также ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований истца.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 48 Постановления № 15 в арбитражном судопроизводстве ответчик вправе предоставить встречное обеспечение взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной суммы исключительно путем внесения денежных средств на депозитный счет суда (часть 2 статьи 94 АПК РФ).

В соответствии с частью 7 статьи 94 АПК РФ представление ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, является основанием для отказа в обеспечении иска или отмены обеспечения иска. В силу части 1 статьи 95 Кодекса по ходатайству истца или ответчика допускается замена одной обеспечительной меры другой.

Согласно части 3 статьи 97 АПК РФ в случае представления ответчиком документа, подтверждающего произведенное им встречное обеспечение, вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня представления указанного документа.

Необходимо отметить, что когда ответчик вносит на депозитный счет арбитражного суда встречное обеспечение, то цель, которую он преследует, является отмена обеспечительных мер, предусмотренная частями 2 и 7 статьи 94 АПК РФ, при этом указанные обстоятельства носят исключительно процессуальный характер.

Внесенные денежные средства на депозитном счете арбитражного суда имеют иное основание, чем платеж по обязательству, так как по своей правовой природе признаны нивелировать негативные риски для лиц, участвующих в споре и не могут рассматриваться как признание исковых требований, поскольку на момент совершения соответствующего платежа задолженность остается спорной. В случае, если в удовлетворении исковых требований по результату рассмотрения спора будет отказано, встречное обеспечение, внесенное на депозитный счет, будет подлежать возврату.

В рассматриваемом случае ходатайство Рамазанова Ф.Г. об отмене обеспечительных мер мотивировано внесением на депозитный счет суда денежных средства в размере: 2 577 450 руб. 74 коп. согласно платежному

поручению № 2036 от 18.09.2026, 444 845 руб. согласно платежному поручению № 2035 от 18.09.2026.

В силу вышеизложенного, ответчик реализовал свое право внести истребуемую сумму на счет суда и поставить вопрос об отмене обеспечительных мер. Предоставленное ответчиком по настоящему делу по заявлению о взыскании судебных расходов встречное обеспечение соразмерно заявленному требованию. Поскольку ответчик воспользовался своим правом, предусмотренным частью 3 статьи 97 АПК РФ, и предоставил встречное обеспечение на сумму 2 577 450 руб. 74 коп. и 444 845 руб., что соразмерно требованиям ООО «Комплексное освоение» и Старовой Р.Н., заявление Рамазанова Ф.Г. подлежит удовлетворению, а обеспечительные меры - отмене.

Руководствуясь статьями 97, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отменить принятые определением суда от 20.08.2026 обеспечительные меры в виде наложения ареста на движимое и недвижимое имущество, на денежные средства, находящиеся на счетах, вкладах и имущество в банковских ячейках в кредитных организациях, а также на денежные средства, которые в будущем будут поступать на счета и вклады Рамазанова Фаниса Гатиновича (ИНН: 027307630625) в пределах 2 577 450 руб. 74 коп., за исключением размера прожиточного минимума для Рамазанова Ф.Г. и членов его семьи.

Отменить принятые определением суда от 01.09.2026 обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся (в том числе в виде будущих поступлений) на банковских счетах, счетах по вкладам, а также на имущество (движимое и недвижимое), принадлежащее Рамазанову Фанису Гатиновичу (ИНН: 027307630625), в пределах 444 845 руб.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения определения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.

Судья Л.В. Салиева

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 11.11.2025 11:19:19
Кому выдана Салиева Людмила Владимировна